

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 251/2541	นายเกรียง วิศิษฐ์สรอรรถ	ผู้ร้อง
	นายดาบตำรวจชุมพล ทองอินทร์	ผู้ร้องขอ
	นายเต็ม ศิวะเกื้อ กับพวก	จำเลย

++ เรื่อง ขอจัดการมรดก

++ (ชั้นร้องขอเพิกถอนผู้จัดการมรดกและขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณา) ++

++

++

++ กรณีนี้สืบเนื่องมาจากผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม (เอกสารฝ่ายเมือง) ของหม่อมหลวงเจริญ ศิวะเกื้อซึ่งได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2528 แต่ก่อนถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2521 หม่อมหลวงเจริญ (เจ้ามรดก) ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินที่จะพึงได้จากผลคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 10798/2520 ของศาลชั้นต้น ให้ผู้ร้องในอัตราส่วนร้อยละ 40 ตามจำนวนค่าจ้างทนายความที่ผู้ร้องจะได้จากผลคดีนั้น

ผู้คัดค้านที่ 1 ยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นบุตรของนายไต้และนางเจ็ก ศิวะเกื้อ เจ้ามรดกเป็นภรรยาคนหนึ่งของนายไต้ ก่อนถึงแก่กรรมเจ้ามรดกได้มาอาศัยอยู่กับผู้คัดค้านที่ 1 และได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกทั้งหมดให้ผู้คัดค้าน

ที่ 1 ผู้ร้องจึงไม่ใช่ทนายและไม่มีส่วนได้เสีย ขอให้ยกคำร้องและตั้งให้ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดก

ผู้คัดค้านที่ 2 ยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ 2 เป็นบุตรของเจ้ามรดกและนายแทน บุนนาค ก่อนถึงแก่กรรมเจ้ามรดกมิได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่ผู้ใด ทรัพย์สินมรดกจึงตกให้แก่ผู้คัดค้านที่ 2 ผู้เป็นทายาทโดยธรรม ผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดก ไม่มีสิทธิจะเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก ขอให้ตั้งผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกคำร้องของผู้ร้องและคำคัดค้านของผู้คัดค้านที่ 2 ตั้งให้นายเดิม ศิวะเกื้อ ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของหม่อมหลวงเจริญ ศิวะเกื้อ ให้มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษายืน

ต่อมานายดาบตำรวจชุมพล ทองอินทร์ ผู้ร้องขอได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นว่า ผู้ร้องขอเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของหม่อมหลวงเจริญ ศิวะเกื้อ โดยผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 2355/2525 หมายเลขแดงที่ 10941/2530 ของศาลชั้นต้น ระหว่าง นายดาบตำรวจชุมพล ทองอินทร์ โจทก์(ผู้ร้องขอ) นายเดิม ศิวะเกื้อ จำเลย (ผู้คัดค้านที่ 1) ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เพิกถอน

พินัยกรรมฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2527 ตามเอกสารหมายเลข จ.6 หรือเอกสารหมายเลข ค.1 ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 8104/2529 ของศาลชั้นต้น (หมายถึงพินัยกรรมฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2527 ของผู้คัดค้านที่ 1 ใช้เป็นข้ออ้างขอเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก) เพราะเป็นโมฆะ (ใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย) และจำเลยในคดีดังกล่าวหรือผู้คัดค้านที่ 1 ในคดีนี้ได้ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา และโดยผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังผลให้พินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองของหม่อมหลวงเจริญ ศิวะเกื้อ เจ้ามรดก ฉบับลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2521 มีผลใช้บังคับ ผู้ร้องขอจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมฉบับดังกล่าว ด้วยเหตุที่ว่านี้และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1727 ขอให้เพิกถอนนายเดิม ศิวะเกื้อ ผู้คัดค้านที่ 1 ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกคดีนี้เสีย และมีคำสั่งตั้งให้ผู้ร้องขอและหรือนายเกรียง วิศิษฐ์สรอรรถเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันตามพินัยกรรมต่อไป

ในวันเดียวกันผู้ร้องขอได้ยื่นคำร้องขอใช้วิธีการเพื่อขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาศาลฎีกาในกรณีมีเหตุฉุกเฉินโดยอ้างว่า หากศาลมีคำสั่งเพิกถอนผู้คัดค้านที่ 1 จากการเป็นผู้จัดการมรดกก็จะเกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องขอได้ จึงขอให้สั่งห้ามมิให้ผู้คัดค้านที่ 1 ดำเนินการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในที่ดินมรดกโฉนดเลขที่ 8151, 43796, 43797 ตำบลทุ่งวัดดอน (บ้านทวาย) อำเภอยานนาวา (บางรัก) กรุงเทพมหานคร พร้อมตีเกลวเลขที่ 1535/21.22 จำนวน 2 คูหาบนที่ดินหรือกำหนดวิธีการอย่างอื่น

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในคำร้องขอเพิกถอนผู้จัดการมรดกว่าคดีได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาถึงที่สุดให้ตั้งผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกแล้ว ผู้ร้องขอจึงไม่อาจอ้างคำ

พิพากษาคดีอื่นที่ยังไม่ถึงที่สุดและอยู่ในชั้นศาลที่ต่ำกว่าคดีนี้มาเพิกถอน
เปลี่ยนแปลงคำพิพากษาคดีนี้ได้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ส่วนในเรื่องขอใช้วิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการศึกษาหรือเพื่อ
บังคับตามคำพิพากษาศาลฎีกาในกรณีมีเหตุฉุกเฉินศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลได้ยก
คำร้องขอเพิกถอนผู้จัดการมรดกของผู้ร้องแล้ว คำขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่าง
การศึกษาจึงตกไปโดยไม่ต้องไต่สวนยกคำขอ ค่าคำขอเป็นพับ

ผู้ร้องขออุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นทั้งสองกรณี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นในเรื่องขอให้เพิกถอนผู้คัดค้านที่ 1
จากการเป็นผู้จัดการมรดก ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องของผู้ร้องขอดำเนินการพิจารณา
แล้วมีคำสั่งตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งเมื่อมี
คำสั่งใหม่ ส่วนอุทธรณ์เรื่องวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการศึกษาหรือ
เพื่อบังคับตามคำพิพากษาศาลฎีกาให้ยกอุทธรณ์

ผู้คัดค้านที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงต่อศาล
ฎีกาว่าผู้ร้องขอได้มรณะและถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเมื่อวันที่ 22
สิงหาคม 2536 ตามแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรที่ผู้คัดค้านที่ 1 ยื่นต่อศาลชั้น
ต้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2540 ในชั้นไต่สวนเรื่องความมรณะของผู้ร้องขอตามคำสั่ง
ศาลฎีกาทั้งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดยื่นคำขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้ร้องขอภายในกำหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ร้องขอมรณะ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
42 จึงให้จำหน่ายคดีในส่วนของผู้ร้องขอเสียจากสารบบความ แต่คดีก็ยังคงวินิจฉัย
ตามฎีกาของผู้คัดค้านที่ 1 ต่อไปว่าควรรับคำร้องขอของผู้ร้องขอไว้พิจารณาต่อไป

หรือไม่ เห็นว่า ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 10941/2530 ของศาลชั้นต้นซึ่งผู้ร้องขอเป็นโจทก์ว่า พิณัยกรรมฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2527 ตามเอกสารหมายเลข จ.6 ในคดีดังกล่าว หรือเอกสารหมายเลข ค.1 ในคดีนี้ไม่ใช่ พิณัยกรรมปลอม ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1043/2536 ดังนั้น จึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนผู้คัดค้านที่ 1 ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกตามคำร้องของผู้ร้องขอ จึงไม่ควรรับคำร้องขอของผู้ร้องขอไว้พิจารณาต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาในส่วนนี้ นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาผู้คัดค้านที่ 1 ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำร้องของผู้ร้องขอ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

กรณีนี้สืบเนื่องมาจากผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตามพิณัยกรรม (เอกสารฝ่ายเมือง) ของหม่อมหลวงเจริญ ศิวะเกื้อซึ่งได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๘ แต่ก่อนถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๑ หม่อมหลวงเจริญ (เจ้ามรดก) ได้ทำพิณัยกรรมยกทรัพย์สินที่จะพึงได้จากผลคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๐๗/๙๘/๒๕๒๐ ของศาลชั้นต้น ให้ผู้ร้องในอัตราส่วนร้อยละ ๔๐ ตามจำนวนค่าจ้างทนายความที่ผู้ร้องจะได้จากผลคดีนั้น

ผู้คัดค้านที่ ๑ ยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นบุตรของนายไต้และนางเจ็ก ศิวะเกื้อ เจ้ามรดกเป็นภรรยาคนหนึ่งของนายไต้ ก่อนถึงแก่กรรมเจ้ามรดกได้มาอาศัยอยู่กับผู้คัดค้านที่ ๑ และได้ทำพิณัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกทั้งหมดให้ผู้คัดค้านที่ ๑ ผู้ร้องจึงไม่ใช่ทายาทและไม่มีส่วนได้เสีย ขอให้ยกคำร้องและตั้งให้ผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นผู้จัดการมรดก

ผู้คัดค้านที่ ๒ ยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ ๒ เป็นบุตรของเจ้ามรดกและ
นายแทน บุนนาค ก่อนถึงแก่กรรมเจ้ามรดกมิได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่ผู้ใด
ทรัพย์สินมรดกจึงตกให้แก่ผู้คัดค้านที่ ๒ ผู้เป็นทายาทโดยธรรม ผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ ๑
ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดก ไม่มีสิทธิจะเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก ขอ
ให้ตั้งผู้คัดค้านที่ ๒ เป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกคำร้องของผู้ร้องและคำคัดค้านของผู้
คัดค้านที่ ๒ ตั้งให้นายเดิม ศิวะเกื้อ ผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นผู้จัดการมรดกของหม่อมหลวง
เจริญ ศิวะเกื้อ ให้มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็น
พับ

ผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษายืน

ต่อมานายดาบตำรวจชุมพล ทองอินทร์ ผู้ร้องขอได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้น
ว่า ผู้ร้องขอเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของหม่อมหลวงเจริญ ศิวะเกื้อ โดยผล
ของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๒๓๕๕/๒๕๒๕ หมายเลขแดง
ที่ ๑๐๙๔๑/๒๕๓๐ ของศาลชั้นต้น ระหว่าง นายดาบตำรวจชุมพล ทองอินทร์ โจทก์(ผู้
ร้องขอ) นายเดิม ศิวะเกื้อ จำเลย (ผู้คัดค้านที่ ๑) ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เพิก
ถอนพินัยกรรมฉบับลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๗ ตามเอกสารหมาย จ.๖ หรือเอกสาร
หมาย ค.๑ ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๘๑๐๔/๒๕๒๙ ของศาลชั้นต้น (หมายถึง
พินัยกรรมฉบับลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๗ ของผู้คัดค้านที่ ๑ ใช้เป็นข้ออ้างขอเป็นผู้

จัดการมรดกของเจ้ามรดก) เพราะเป็นโมฆะ (ใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย) และ
จำเลยในคดีดังกล่าวหรือผู้คัดค้านที่ ๑ ในคดีนี้ได้ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา และโดยผลของคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ยังผลให้พินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองของหม่อมหลวงเจริญ ศิวะเกื้อ เจ้า
มรดก ฉบับลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๑ มีผลใช้บังคับ ผู้ร้องขอจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับ
ทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมฉบับดังกล่าว ด้วยเหตุที่ว่านี้และตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๗๒๗ ขอให้เพิกถอนนายเต็ม ศิวะเกื้อ ผู้คัดค้านที่ ๑ ออก
จากการเป็นผู้จัดการมรดกคดีนี้เสีย และมีคำสั่งตั้งให้ผู้ร้องขอและหรือนายเกรียง วิ
ศิษฐ์สรอรรถ เป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันตามพินัยกรรมต่อไป

ในวันเดียวกันผู้ร้องขอได้ยื่นคำร้องขอใช้วิธีการเพื่อขอคุ้มครองประโยชน์ใน
ระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาศาลฎีกาในกรณีมีเหตุฉุกเฉินโดย
อ้างว่า หากศาลมีคำสั่งเพิกถอนผู้คัดค้านที่ ๑ จากการเป็นผู้จัดการมรดกก็จะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้ร้องขอได้ จึงขอให้สั่งห้ามมิให้ผู้คัดค้านที่ ๑ ดำเนินการจด
ทะเบียนสิทธินิติกรรมเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในที่ดินมรดกโฉนดเลขที่ ๘๑๕๑,
๔๓๗/๙๖, ๔๓๗/๙๗ ตำบลทุ่งวัดดอน (บ้านทวาย) อำเภอยานนาวา
(บางรัก) กรุงเทพมหานคร พร้อมตีเกลวเลขที่ ๑๕๓๕/๒๑.๒๒ จำนวน ๒ คูหาบนที่ดิน
หรือกำหนดวิธีการอย่างอื่น

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในคำร้องขอเพิกถอนผู้จัดการมรดกว่าคดีได้มีคำพิพากษาศาล
ฎีกาถึงที่สุดให้ตั้งผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นผู้จัดการมรดกแล้ว ผู้ร้องขอจึงไม่อาจอ้างคำ
พิพากษาคดีอื่นที่ยังไม่ถึงที่สุดและอยู่ในชั้นศาลที่ต่ำกว่าคดีนี้มาเพิกถอน
เปลี่ยนแปลงคำพิพากษาคดีนี้ได้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ส่วนในเรื่องขอใช้วิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการศึกษาหรือเพื่อ
บังคับตามคำพิพากษาศาลฎีกาในกรณีมีเหตุฉุกเฉินศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลได้ยก
คำร้องขอเพิกถอนผู้จัดการมรดกของผู้ร้องแล้ว คำขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่าง
การศึกษาจึงตกไปโดยไม่ต้องไต่สวนยกคำขอ คำคำขอเป็นพับ

ผู้ร้องขออุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นทั้งสองกรณี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นในเรื่องขอให้เพิกถอนผู้คัดค้านที่ ๑
จากการเป็นผู้จัดการมรดก ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องของผู้ร้องขอดำเนินการพิจารณา
แล้วมีคำสั่งตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งเมื่อมี
คำสั่งใหม่ ส่วนอุทธรณ์เรื่องวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการศึกษาหรือ
เพื่อบังคับตามคำพิพากษาศาลฎีกาให้ยกอุทธรณ์

ผู้คัดค้านที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงต่อศาล
ฎีกาว่าผู้ร้องขอได้มรณะและถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเมื่อวันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๓๖ ตามแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรที่ผู้คัดค้านที่ ๑ ยื่นต่อศาล
ชั้นต้นเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ในชั้นไต่สวนเรื่องความมรณะของผู้ร้องขอตามคำ
สั่งศาลฎีกาทั้งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดยื่นคำขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้ร้องขอภายใน
กำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ร้องขอมรณะ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๔๒ จึงให้จำหน่ายคดีในส่วนของผู้ร้องขอเสียจากสารบบความ แต่คดีก็ยังคง
วินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านที่ ๑ ต่อไปว่าควรรับคำร้องขอของผู้ร้องขอไว้พิจารณา
ต่อไปหรือไม่ เห็นว่า ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่
๑๐๙๔๑/๒๕๓๐ ของศาลชั้นต้นซึ่งผู้ร้องขอเป็นโจทก์ว่า พันยกรรมฉบับลงวันที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๒๗ตามเอกสารหมายเลข จ.๖ ในคดีดังกล่าว หรือเอกสารหมายเลข ค.๑ในคดีนี้

ไม่ใช่พินัยกรรมปลอม ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๔๓/๒๕๓๖ ดังนั้น จึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนผู้คัดค้านที่ ๑ ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกตามคำร้องของผู้ร้องขอ จึงไม่ควรรับคำร้องขอของผู้ร้องขอไว้พิจารณาต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาในส่วนนี้ นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาผู้คัดค้านที่ ๑ ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำร้องของผู้ร้องขอ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-จุมพล ณ สงขลา)

ศาลแพ่ง - นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย

ศาลอุทธรณ์ - นายระพีณ บุญสิทธิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ